



PUTUSAN
Nomor 5894 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD RAFI'I, bertempat tinggal di Desa Sungai Sandung, RT 004, RW 002, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Gazali Noor, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Surapati, Komplek Melati, RT 01, Nomor 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

L a w a n

SUTIYO BUDI bin SUYONO, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 001, RW 001, Nomor 31, Desa Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi hukum;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 5894 K/Pdt/2025



4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum alat bukti yang diajukan Pelawan;
 5. Membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 1/Pen.Eks/2024/PN Tml., *juncto* sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
 6. Menghukum Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi;
 8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau, apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pelawan tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Pelawan adalah gugatan yang kabur;
3. Petitum gugatan Pelawan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Bth/2025/PN Tml., tanggal 25 Juni 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.382.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT PLK, tanggal 14 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 11/Pdt.Bth/2025/PN Tml., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 September 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 52/PDT/2025/PT PLK, tanggal 14 Agustus 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 11/Pdt.Bth/2025/PN Tml., tanggal 25 Juni 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 2 September

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 5894 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 September 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan merupakan Pelawan pihak ketiga (*derden verzet*) yang mendalilkan jika objek yang akan dieksekusi adalah miliknya tidak dapat dibenarkan, karena Pelawan tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan objek tersebut;
- Bahwa dalil Pelawan jika ia telah membeli objek sengketa dari Yudha Tri Purwanto pada tanggal 5 Februari 2025, hanya atas dasar kuitansi tidak dapat dibenarkan karena atas tanah objek eksekusi tersebut telah bersertifikat, sehingga peralihannya harus melalui akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa lagi pula Pelawan tahu jika objek tersebut akan dieksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PN Tml., *juncto* Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tml., tanggal 12 November 2024 (bukti P3), sehingga meskipun Pelawan sebagai pembeli namun tidak dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik, karena objek tersebut dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD RAFI'I, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 5894 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD RAFI'I**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Ttd./
Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Dr. Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 5894 K/Pdt/2025